

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 3563 -
3564/2535

นางสินวล จิตรีเนื่อง กับพวก ผู้ร้อง
นายสำอองค์หรือออง สนธิกรณ์ กับพวก
ผู้คัดค้าน
นายอิสระ จรรยงค์ ทนายผู้ร้องทั้งสอง
ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า ผู้ร้องทั้งสองฎีกา มีทางที่ศาลฎีกาจะมีคำพิพากษาแก้คำพิพากษาของศาลอุทธรณ์อย่างแน่นอน โปรดอนุญาต ให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ ทนายผู้คัดค้านทั้งสี่ แกลงคัดค้าน (อันดับ 132)

คดีทั้งสามสำนวนนี้ ศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษารวมกันโดยให้เรียกนางสินวล จิตรีเนื่อง ว่าผู้ร้องที่ 1 นายจำรัส ไตรดาราวาผู้ร้องที่ 2 และให้เรียกนายสำอองค์หรืออองสนธิกรณ์ว่าผู้คัดค้านที่ 1 นายสวัสดิ์ไตรโชค ว่าผู้คัดค้านที่ 2 นายสินวลไตรผลว่าผู้คัดค้านที่ 3 นายทุมจิตรีหาญ ว่าผู้คัดค้านที่ 4 นางสาวการะเวก กุมภาพันธุ์ ว่าผู้คัดค้านที่ 5 และนายโปรง สมนต์ ว่าผู้คัดค้านที่ 6

ก่อนสืบพยานศาลได้สั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินไปรังวัดสอบเขต ที่ดินพิพาทโดยให้คู่ความทุกฝ่ายนำชี้ที่ดินส่วนที่อ้างว่า ครอบครองอยู่ปรากฏตามแผนที่พิพาทลงวันที่ 19 มกราคม 2532 ซึ่งคู่ความทุกฝ่ายรับรองว่าถูกต้องตามที่นำชี้จริง โดยในวันนัดพร้อมและรับรองแผนที่พิพาท ผู้คัดค้านที่ 2 และที่ 5 ยื่นคำร้องขอถอนคำคัดค้านศาลชั้นต้น อนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า ที่ดินโฉนดเลขที่ 2551 ตำบลบางไทรอำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เฉพาะส่วนเนื้อที่ 3 ไร่ 55 ตารางวา ในเส้นสีเขียวตามแผนที่พิพาท ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคำพิพากษานี้ ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของนางสีนวล จิตรเนื่องผู้ร้องที่ 1 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1352 คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ผู้คัดค้านที่ 1 ที่ 3 ที่ 4 และที่ 6 ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทตามส่วนที่ผู้คัดค้านครอบครองดังปรากฏตามแผนที่พิพาทที่เจ้าพนักงานที่ดินทำขึ้นเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2532 นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

ผู้ร้องทั้งสองฎีกา และทนายผู้ร้องทั้งสองยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 125,124)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 7(พ.ศ. 2497)ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 การจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินซึ่งได้มาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1352 ผู้ได้มาต้องคำขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลอันถึงที่สุดแสดงว่าตนมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าว ดังนั้นเมื่อคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ยังไม่ถึงที่สุด จึงไม่จำเป็นที่ จะต้องขอทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้อง คำคำร้องให้เป็นพับ

พิเคราะห์แล้ว ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 7(พ.ศ. 2497)ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 การจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินซึ่งได้

มาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1352 ผู้ได้มาต้องคำขอต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลอันถึงที่สุดแสดงว่าตนมี
กรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าว ดังนั้นเมื่อคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ยังไม่ถึงที่สุด จึงไม่
จำเป็นที่ จะต้องขอทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้อง คำคำร้องให้เป็นพับ

(เจริญ นิลเอสงฆ์-สะสม สิริเจริญสุข-บุญธรรม อยู่พัก)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>